

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS

ESTATUTO SOCIAL

TÍTULO I - DA NATUREZA JURÍDICA

CAPÍTULO I - DA NATUREZA, DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, ÁREA DE ADMISSÃO, PRAZO DE DURAÇÃO E EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 1º - A Cooperativa de Crédito Credicitrus, constituída em 14 de setembro de 1.983, é uma instituição financeira não bancária, sociedade cooperativa sem fins lucrativos e de responsabilidade limitada. Rege-se pelo disposto na Lei 5.764 de 16.12.1971, na Lei Complementar 130 de 17.04.2009, na Lei 4.595 de 31.12.1964, nos Artigos 1.093 a 1.096 da Lei 10.406, de 10.01.2002, nos atos normativos baixados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e por este Estatuto, tendo:

I - sede na Rua Prudente de Moraes, 534, CEP 14700-120, administração e foro jurídico na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo;

II - área de ação para fins de instalações de dependências físicas, limitada aos municípios de Bebedouro, Aguai, Águas de Santa Bárbara, Agudos, Altair, Altinópolis, Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Amparo, Angatuba, Anhembi, Aramina, Araçatuba, Arandu, Araraquara, Araras, Arco-Íris, Arealva, Areiópolis, Ariranha, Arujá, Atibaia, Auriflama, Avaí, Avanhandava, Avaré, Balbinos, Barbosa, Bariri, Barra Bonita, Barretos, Barueri, Batatais, Bauru, Bilac, Birigui, Biritiba-Mirim, Boa Esperança do Sul, Bocaina, Bofete, Boituva, Boracéia, Borborema, Borebi, Botucatu, Braúna, Brejo Alegre, Brodowski, Brotas, Buritizal, Cabralia Paulista, Cafelândia, Caieiras, Cajamar, Cajobi, Cajuru, Campinas, Campos Novos Paulista, Cândido Rodrigues, Carapicuíba, Casa Branca, Catanduva, Catiguá, Cerqueira César, Cerquillo, Cesário Lange, Colina, Colômbia, Conchas, Coroados, Cotia, Cravinhos, Cristais Paulista, Diadema, Dois Córregos, Dourado, Duartina, Elisiário, Embaúba, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, Espírito Santo do Turvo, Fernando Prestes, Fernandópolis, Fernão, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Francisco Morato, Franco da Rocha, Gália, Garça, Gavião Peixoto, Getulina, Glicério, Guaçara, Guaimbê, Guaira, Guará, Guaraci, Guararema, Guareí, Guarulhos, Guarantã, Holambra, Iacanga, Iaras, Ibirá, Ibitinga, Igaracu do Tietê, Igarapava, Ilha Solteira, Indaiatuba, Iperó, Ipuã, Irapuã, Itai, Itajobi, Itajú, Itapeirica da Serra, Itapevi, Itápolis, Itapuí, Itapura, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itatinga, Itirapina, Itirapuã, Ituverava, Jaborandi, Jaboticabal, Jacareí, Jaguariúna, Jales, Jandira, Jardinópolis, Jaú, Jeriquara, José Bonifácio, Júlio Mesquita, Jundiá, Juquitiba, Laranjal Paulista, Lençóis Paulista, Limeira, Lins, Lorena, Lucianópolis, Lupércio, Macatuba, Mairiporã, Marapoama, Marília, Matão, Mauá, Miguelópolis, Mineiros do Tietê, Mirassol, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alto, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Nova Europa, Nova Granada, Novais, Novo Horizonte, Nuporanga, Ocaçu, Olímpia, Orlândia, Osasco, Ourinhos, Palmareis Paulista, Paraíso, Paulínia, Paranapanema, Pardinho, Patrocínio Paulista, Paulistânia, Pederneiras, Pedregulho, Penápolis, Pereira Barreto, Pereiras, Pindamonhangaba, Pindorama, Piraju, Pirajuí, Pirangi, Pirapora do Bom Jesus, Pirassununga, Piratininga, Pitangueiras, Poá, Pompéia, Pongai, Porangaba, Porto Feliz, Porto Ferreira, Pratânia, Presidente Alves, Reginópolis, Restinga, Ribeirão Corrente, Ribeirão do Sul, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rifaina, Rio Claro, Rio Grande da Serra, Rubiácea, Sabino, Sales, Sales Oliveira, Salesópolis, Santa Adélia, Santa Bárbara d'Oeste, Santa Cruz da Esperança, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Fé do Sul, Santa Isabel, Santa Maria da Serra, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, Santana de Parnaíba, Santo André, Santo Antônio da Alegria, Santo Antônio do Aracanguá, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, São José do

Rio Preto, São José dos Campos, São Lourenço da Serra, São Manuel, São Paulo, São Pedro do Turvo, Sertãozinho, Severínia, Sorocaba, Suzanópolis, Suzano, Tabapuã, Tabatinga, Taboão da Serra, Taiaçu, Taiúva, Tambaú, Taquaral, Taquaritinga, Taquarituba, Tatuí, Taubaté, Terra Roxa, Tietê, Torrinha, Ubirajara, Uchoa, Uru, Urupês, Valinhos, Vargem Grande Paulista, Vera Cruz, Vinhedo, Viradouro, Vista Alegre do Alto, Votuporanga no Estado de São Paulo; Alfenas, Alpinópolis, Araguari, Araxá, Boa Esperança, Bom Jesus da Penha, Campo de Meio, Campos Gerais, Capetinga, Cássia, Claraval, Conquista, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Frutal, Guaxupé, Ibiraci, Ilícínia, Itaú de Minas, Ituiutaba, Jacuí, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pratápolis, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sacramento, Santana da Vargem, São José da Barra, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, Três Pontas, Uberaba, Uberlândia e Varginha no Estado de Minas Gerais; Aparecida do Taboado, Campo Grande, Dourados, Paranaíba e Três Lagoas no Estado do Mato Grosso do Sul; Curitiba, Londrina e Maringá no Estado do Paraná;

III - área de admissão de associados abrangendo todo o território nacional;

IV - prazo de duração indeterminado e exercício social de doze meses, com término em 31 de dezembro de cada ano;

V - adotará a sigla "Sicoob Credicitrus", nos termos do § 2º do Artigo 93 deste Estatuto.

Parágrafo Único - A Cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus associados, quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados que tenham relação com as operações de mercado da Cooperativa, desde que haja expressa autorização manifestada individualmente pelo associado ou por meio de Assembleia Geral que delibere sobre a propositura da medida judicial.

TÍTULO I - DA NATUREZA JURÍDICA

CAPÍTULO II - DO OBJETO SOCIAL

Artigo 2º - A Cooperativa tem por objeto social proporcionar assistência financeira aos seus associados, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias das cooperativas de crédito.

Parágrafo Único - Em todos os aspectos das suas atividades serão rigorosamente observados os princípios cooperativistas, da neutralidade política e da não discriminação religiosa, racial, social, de orientações de gênero ou de quaisquer outras características pessoais.

Artigo 3º - Para a consecução do seu objetivo social, a Cooperativa poderá instalar postos de atendimento fixos ou móveis, postos de atendimento eletrônico, unidades administrativas e contratar correspondentes de cooperativas de crédito, na forma da regulamentação vigente, assim como contratar serviços junto à Cooperativa Central de Crédito e junto a outras instituições financeiras ou correlatas, inclusive integrar o sistema Sicoob, para prover as necessidades de funcionamento ou de oferecer serviços complementares aos associados.

TÍTULO II - DOS ASSOCIADOS

CAPÍTULO I - DA ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

Artigo 4º - Podem associar-se à Cooperativa todas as pessoas naturais que estejam na plenitude das suas capacidades civis, concordem com o presente Estatuto, preencham as condições nele estabelecidas e sejam residentes ou exerçam atividades econômicas na área de admissão de associados da Cooperativa, nos termos do Inciso II do Artigo 2º-A da Lei Complementar 130/2009.

Artigo 5º - Podem também associar-se:

I - as pessoas jurídicas regularmente constituídas, registradas nos órgãos competentes, com representação regular e com sede ou filial na área de admissão de associados da Cooperativa, nos termos do Inciso II do Artigo 2º-A da Lei Complementar 130/2009, exceto as mencionadas no Artigo 6º deste Estatuto;

II - os filhos dos associados, com idade entre um dia e até 18 anos, representados ou assistidos pelos pais ou representantes legais, aplicando-se-lhes, integralmente, todos os direitos e obrigações dos demais associados, atendidas as disposições legais;

III - os entes despersonalizados.

Artigo 6º - Não podem associar-se à Cooperativa:

I - as pessoas jurídicas e os entes despersonalizados que possam exercer concorrência com a própria Cooperativa;

II - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios bem como suas respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Parágrafo Único - A vedação de que trata o Inciso II deste Artigo não impede a admissão de conselhos de fiscalização profissional.

Artigo 7º - O número de associados será ilimitado quanto ao máximo, não podendo ser inferior a 20 (vinte) pessoas naturais.

Artigo 8º - Para associar-se à Cooperativa o candidato deverá:

I - fornecer seus dados e documentos para elaboração da ficha cadastral;

II - assinar os documentos necessários para a efetivação da associação;

III - integralizar, no ato da admissão, pelo menos o mínimo de quotas-partes de capital previstas no § 1º do Artigo 19 deste Estatuto;

IV - aceitar os termos e condições, quando efetivada associação eletrônica.

Artigo 9º - A admissão de associado será deliberada pela Diretoria Executiva, observadas as condições de associação deste Estatuto e outras estabelecidas em normativos internos, pelo Conselho de Administração, que poderá recusar a admissão do proponente que apresente restrições cadastrais, dentre outras, na inscrição na Receita Federal, em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Central do Brasil.

§ 1º - A Diretoria Executiva poderá delegar a empregados da Cooperativa a aprovação de admissões, excetuando-se Pessoa Exposta Politicamente - PEP e Pessoa Exposta na Mídia - PEM.

§ 2º - A matrícula é individual, não se admitindo matrícula coletiva.

TÍTULO II - DOS ASSOCIADOS

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS

Artigo 10 - São direitos do associado:

I - tomar parte nas Assembleias Gerais, discutir e votar os assuntos que nelas forem tratados, ressalvadas as disposições legais, regulamentares ou estatutárias em contrário;

II - votar e ser votado para os cargos sociais do Conselho de Administração, desde que atendidas as disposições legais, estatutárias e regulamentares pertinentes;

III - por intermédio do Conselho de Administração, ter acesso, examinar e obter informações sobre as demonstrações financeiras do exercício e demais documentos a serem submetidos à Assembleia Geral;

IV - demitir-se da Cooperativa quando lhe convier, quitando, previamente, todos os seus compromissos perante a Cooperativa.

TÍTULO II - DOS ASSOCIADOS

CAPÍTULO III - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DOS ASSOCIADOS

Artigo 11 - São deveres e obrigações do associado:

I - cumprir, pontualmente, os compromissos que contrair com a Cooperativa ou por intermédio dela;

II - cumprir as disposições deste Estatuto e dos normativos internos e respeitar as deliberações tomadas pelos órgãos sociais e dirigentes da Cooperativa;

III - zelar pelos interesses da Cooperativa, tendo sempre em vista que a cooperação é obra de interesse comum ao qual não devem sobrepor seus interesses pessoais;

IV - responder pela parte do rateio das perdas que lhe couber, conforme deliberado pela Assembleia Geral;

V - não desviar a aplicação de recursos obtidos para finalidades não previstas nas propostas de empréstimos ou financiamentos e permitir ampla fiscalização da aplicação;

VI - manter o seu cadastro atualizado;

VII - comunicar, por meio do Canal de Conduta Ética da Credicitrus, sem a necessidade de se identificar, situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às atividades da Cooperativa.

Artigo 12 - O associado responde subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela Cooperativa perante terceiros, até o limite das suas quotas-partes de capital. Esta responsabilidade, que só poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da Cooperativa, subsiste também para os demitidos, eliminados

ou excluídos até que sejam aprovadas, pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que se deu o desligamento.

Artigo 13 - O associado que aceitar e estabelecer relação empregatícia ou de prestação de serviços com a Cooperativa sujeita-se ao disposto no Inciso IV do Artigo 71 deste Estatuto, perdendo, ainda, o direito de votar e ser votado até que sejam aprovadas as contas do exercício em que deixou o emprego ou cessou o contrato de prestação de serviços.

TÍTULO II - DOS ASSOCIADOS

CAPÍTULO IV - DA DEMISSÃO, DA READMISSÃO, DA ELIMINAÇÃO E DA EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS

SEÇÃO I - DA DEMISSÃO DE ASSOCIADOS

Artigo 14 - A *demissão* do associado, que não pode ser negada, dá-se unicamente a seu pedido escrito, que será comunicado ao Conselho de Administração na reunião ordinária do mês subsequente à data de protocolo do pedido.

SEÇÃO II - DA READMISSÃO DE EX-ASSOCIADOS

Artigo 15 - A *readmissão* será negada por 2 (dois) anos, contados da última parcela das quotas-partes do capital restituído.

§ 1º - Para ser readmitido o ex-associado terá que, obrigatoriamente:

I - satisfazer pelo menos uma das condições vigentes para associação;

II - quitar eventuais débitos inadimplidos e/ou contabilizados em prejuízos;

III - atualizar o seu cadastro;

IV - assinar os documentos necessários para a efetivação da readmissão;

V - subscrever e integralizar valor equivalente ao capital retirado no desligamento, atualizado pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas.

§ 2º - O Conselho de Administração, atendendo aos interesses da Cooperativa, poderá deliberar sobre eventuais pedidos de readmissão antes de decorrido o prazo de 2 (dois) anos, bem como sobre aqueles que não estejam em conformidade com o Inciso V do § 1º deste Artigo.

§ 3º - Observado o § 2º deste Artigo, o Conselho de Administração poderá delegar a deliberação sobre os pedidos de readmissão à Diretoria Executiva, conforme condições estabelecidas em normativo interno.

SEÇÃO III - DA EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS

Artigo 16 - A *exclusão* de associado será feita nos seguintes casos:

I - dissolução da pessoa jurídica;

II - morte da pessoa natural;

III - incapacidade civil não suprida;

IV - fraude ou determinação legal;

V - deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na Cooperativa, mediante deliberação do Conselho de Administração.

§ 1º - O associado excluído pode ser readmitido por autorização do Conselho de Administração, independentemente de decurso de prazo, desde que a capacidade civil seja suprida ou restabelecida, ou volte a atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na Cooperativa, ficando a readmissão sujeita a todos os preceitos do § 1º do Artigo 15 deste Estatuto.

§ 2º - O Conselho de Administração poderá delegar à Diretoria Executiva a exclusão pelos motivos previstos nos Incisos IV e V deste Artigo, e eventual readmissão nos termos previstos no § 1º também deste Artigo, conforme condições estabelecidas em normativo interno.

SEÇÃO IV - DA ELIMINAÇÃO DE ASSOCIADOS

Artigo 17 - A *eliminação* de associado será deliberada pelo Conselho de Administração, mediante termo lavrado e assinado na ficha de matrícula e se dará quando o associado, além dos motivos de direito:

I - venha a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Cooperativa e/ou à sua imagem, inclusive infringir dispositivos infra estatutários aplicáveis, como os normativos internos e sistêmicos;

II - praticar atos que, a critério da Cooperativa, a desabonem, como emissão de cheques sem fundos em qualquer instituição financeira, inclusão nos sistemas de proteção ao crédito, pendências registradas no Banco Central do Brasil, atrasos constantes e relevantes em operações de crédito e operações baixadas em prejuízo na Cooperativa, movimentações incompatíveis com a sua capacidade financeira ou com as atividades desenvolvidas por este;

III - deixar de honrar qualquer compromisso perante a Cooperativa ou a terceiro, ao qual a Cooperativa tenha prestado qualquer espécie de garantia e seja obrigada a honrar em decorrência da inadimplência do associado;

IV - divulgar entre os demais associados e/ou perante a comunidade, a prática de falsas irregularidades na Cooperativa ou violar o sigilo de operação ou de serviço prestado pela Cooperativa;

V - prestar informações irregulares, consideradas de natureza grave;

VI - tiver sua conta corrente encerrada, por iniciativa da Cooperativa;

VII - violar qualquer obrigação estatutária, especialmente as previstas no Artigo 11 deste Estatuto, regimental e/ou legal;

VIII - deixar de operar com a Cooperativa por mais de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

§ 1º - O motivo da *eliminação* será comunicado ao associado eliminado no prazo de 30 (trinta) dias contados da deliberação do Conselho de Administração.

§ 2º - O associado *eliminado*, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da comunicação, pode interpor recurso à primeira Assembleia Geral que ocorrer, com efeito suspensivo, o qual não desobriga o associado do cumprimento das suas obrigações perante a Cooperativa, nem restringe a movimentação das suas aplicações financeiras, podendo, entretanto, serem negadas operações de crédito neste período.

§ 3º - O recurso deverá ser incluído na pauta do edital de convocação da primeira Assembleia que ocorrer.

§ 4º - Sanadas as causas da *eliminação*, o ex-associado eliminado pode ser readmitido por autorização do Conselho de Administração, que poderá negá-la por 2 (dois) anos contados da *eliminação* ou do julgamento do recurso ou do saneamento das causas, dos três o mais recente, ficando, ainda, a readmissão sujeita a todos os preceitos do § 1º do Artigo 15 deste Estatuto.

§ 5º - O Conselho de Administração poderá delegar à Diretoria Executiva a eliminação, e eventual readmissão de associados, conforme condições estabelecidas em normativo interno.

TÍTULO III - DO CAPITAL SOCIAL

CAPÍTULO I - DA FORMAÇÃO DO CAPITAL

Artigo 18 - O capital social é dividido em quotas-partes de valor unitário de R\$1,00 (um real), é ilimitado quanto ao máximo e é variável conforme o número de associados e conforme a quantidade de quotas-partes integralizadas, não podendo ser inferior a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

§ 1º - A quota-parte é indivisível e intransferível a não associados, ainda que por herança, não podendo ser negociada, dada em garantia, penhorada ou arrestada por dívidas contraídas perante terceiros, aplicando-se os preceitos do § 1º do Artigo 10 da Lei Complementar 130/2009, do Inciso IV do Artigo 4º da Lei 5.764/1971 e do Inciso I do Artigo 833 da Lei 13.105/2015.

§ 2º - As transferências de quotas-partes de capital entre associados serão aprovadas pelo Conselho de Administração e escrituradas nas contas capital dos envolvidos, devendo o associado cedente permanecer com um mínimo de 100 (cem) quotas-partes e observando-se, para o associado adquirente, o limite disposto na legislação vigente.

Artigo 19 - O capital social será sempre realizado em moeda corrente nacional e escriturado nas respectivas contas de capital dos associados.

§ 1º - No ato da admissão o associado deverá subscrever e integralizar no mínimo 100 (cem) quotas-partes.

§ 2º - Para aumento livre do capital, o associado pode, a qualquer tempo, subscrever e integralizar quantidade de quotas-partes superior à prevista no § 1º deste Artigo, desde que observadas as condições previstas na legislação vigente e em regulamento próprio e, se por financiamentos oficiais, observadas também as suas condições.

Artigo 20 - O capital integralizado pelo associado deve permanecer na Cooperativa por prazo que possibilite o desenvolvimento regular da sociedade.

§ 1º - As restituições eventuais de quotas-partes de capital, previstas em programas de restituição regulamentados pelo Conselho de Administração não poderão exceder a 3% (três por cento) do capital social da Cooperativa no exercício respectivo.

§ 2º - Poderá o Conselho de Administração, por maioria simples, em situações especiais e excepcionais, quando expressamente solicitadas pelo associado, autorizar a compensação e/ou a restituição de quotas-partes de capital.

§ 3º - Mediante regras previamente definidas pelo Conselho de Administração, e desde que cumpridos os limites regulamentares, a compensação e/ou a restituição de quotas-partes de capital previstas no § 2º deste Artigo poderão ser deliberadas pela Diretoria Executiva.

§ 4º - As restituições eventuais de quotas-partes de capital previstas neste Artigo, dependem, inclusive, da manutenção do mínimo de 100 (cem) quotas e do cumprimento dos limites estabelecidos pela regulamentação em vigor e da integridade e inexistência de capital social e do patrimônio líquido.

§ 5º - As quotas-partes restituídas ou compensadas serão escrituradas na conta capital do associado.

Artigo 21 - A restituição do capital integralizado ao associado *demitido, eliminado, excluído* e ao *herdeiro* ou *sucessor* será feita com acréscimo das sobras a que tiver direito, dedução das perdas acumuladas ou das perdas do exercício, que lhe couberem por rateio, devendo estar quite com suas obrigações perante a Cooperativa, inclusive com aquelas assumidas pela Cooperativa em seu nome ou com a corresponsabilidade desta, podendo, ainda, por deliberação do Conselho de Administração, ser devolvido após aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que se deu o desligamento, limitando-se a restituição ao saldo escriturado na conta capital.

§ 1º - A restituição será parcelada e a quantidade de parcelas será deliberada pelo Conselho de Administração, de forma a resguardar a continuidade de funcionamento da sociedade, sendo vedadas compensações com quotas-partes de capital enquanto estas não se tornarem líquidas de produto de restituição, nos termos do disposto no Artigo 369 da Lei 10.406/2002.

§ 2º - A Cooperativa poderá promover a compensação entre o valor total do débito do associado, referente às suas operações vencidas e vincendas, e seu crédito oriundo das respectivas quotas-partes.

§ 3º - Mediante regras previamente definidas pelo Conselho de Administração, e desde que cumpridos os limites regulamentares, a devolução de quotas-partes aos associados demitidos poderá ser deliberada pela Diretoria Executiva.

§ 4º - Os saldos de capital, de remuneração de capital ou de sobras a pagar não procurados pelos associados demitidos, eliminados ou excluídos serão revertidos ao Fundo de Reserva após decorridos 5 (cinco) anos do desligamento.

Artigo 22 - O Conselho de Administração poderá estabelecer a subscrição e integralização mensal e exigir proporcionalidade entre o valor do capital integralizado e o dos empréstimos ou financiamentos levantados pelos associados, devendo estes subscrever e integralizar novas quotas-partes sempre que forem deferidos créditos acima desta proporção.

TÍTULO III - DO CAPITAL SOCIAL

CAPÍTULO II - DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL

Artigo 23 - Por deliberação do Conselho de Administração, as quotas-partes de capital poderão ser remuneradas até o percentual da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, capitalizando-se, obrigatoriamente, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da remuneração.

Parágrafo Único - Em caso de descumprimento das obrigações sociais previstas neste Estatuto Social e nas operações com a Cooperativa, reserva-se à Credicitrus o direito de não pagamento da remuneração prevista no caput deste Artigo.

TÍTULO IV - DAS OPERAÇÕES

Artigo 24 - A Cooperativa poderá realizar operações e prestar serviços permitidos pela regulamentação em vigor, sendo que operações de empréstimos ou financiamentos e captação de recursos por depósitos à vista, a prazo ou por qualquer outra modalidade serão praticadas exclusivamente com seus associados, ressalvadas as exceções previstas em lei.

§ 1º - As operações de empréstimos ou financiamentos devem basear-se nas informações cadastrais dos associados, nos normativos internos, nas normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, nas práticas usuais de mercado e, ainda, observar as boas técnicas e práticas bancárias de análise e concessão de créditos.

§ 2º - Para atendimento a seus associados, a Cooperativa poderá realizar operações de crédito com o compartilhamento de recursos e de riscos com outras cooperativas de crédito do sistema Sicoob.

§ 3º - As operações que forem objeto de cobrança extrajudicial ou judicial, aquelas contabilizadas como prejuízo e aquelas que tenham sido amortizadas ou quitadas com descontos ou abatimentos especiais, farão com que o associado perca a condição de participar da distribuição das sobras apuradas no exercício, seja qual for a forma de cálculo aprovada em Assembleia Geral Ordinária.

Artigo 25 - Os membros do Conselho de Administração, os Diretores Executivos e os demais ocupantes de cargos estatutários ou de administração ficam proibidos de intervir no estudo, controle ou liquidação de qualquer negócio, empréstimo ou financiamento que eventualmente pretendam contratar junto à Cooperativa e daqueles que, direta ou indiretamente, sejam de interesse das sociedades que tenham controle ou detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social ou, ainda, de cuja administração participem ou tenham participado em época imediatamente anterior à da sua investidura no cargo.

TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

CAPÍTULO I - DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Artigo 26 - A estrutura de governança corporativa da Cooperativa é composta pelos seguintes órgãos sociais:

I - Assembleia Geral;

II - Conselho de Administração;

III - Diretoria Executiva;

IV - Comitê de Auditoria;

V - Comitê de Remuneração.

TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

CAPÍTULO II - DA ASSEMBLEIA GERAL

SEÇÃO I - DA DEFINIÇÃO

Artigo 27 - A Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, é o órgão supremo da Cooperativa, tendo poderes, dentro dos limites da lei e deste Estatuto, para tomar toda e qualquer decisão de interesse social, podendo ser realizada de forma presencial, a distância ou de forma presencial e a distância simultaneamente.

SEÇÃO II - DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Artigo 28 - A Assembleia Geral Ordinária será realizada, obrigatoriamente, uma vez por ano, no decorrer dos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social, para deliberar sobre os seguintes assuntos, devidamente incluídos e divulgados na pauta do edital de convocação:

I - prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:

a) - relatório da gestão;

b) - balanço;

c) - relatório da auditoria independente;

d) - relatório anual do comitê de auditoria;

e) - demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;

II - destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com possibilidade de compensação, por meio de sobras dos exercícios seguintes, do saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo;

III - estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;

IV - eleição do Conselho de Administração;

V - fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e de outros comitês, mediante proposta do Conselho de Administração, que poderá ser separada para cada órgão social;

VI - a cada início de mandato ou quando necessário, aprovação da política de remuneração de administradores e de membros de comitês, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional;

VII - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, enumerados no Artigo 31 deste Estatuto, conforme estabelece o Artigo 46 da Lei 5.764/1971.

Parágrafo Único - A aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração não desonera de responsabilidade os Conselheiros de Administração, os Diretores Executivos e os membros do Comitê de Auditoria.

Artigo 29 - A realização da Assembleia Geral Ordinária deverá respeitar um período mínimo de 10 (dez) dias após a divulgação das demonstrações financeiras de encerramento do exercício, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria e do relatório anual do Comitê de Auditoria.

SEÇÃO III - DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Artigo 30 - A Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que necessária e poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que incluído e divulgado na pauta do edital de convocação.

Artigo 31 - É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

- I - reforma do estatuto social;
- II - fusão, incorporação ou desmembramento;
- III - mudança do objeto social;
- IV - dissolução voluntária da sociedade e nomeação do liquidante;
- V - prestação de contas do liquidante.

Parágrafo Único - Para tornar válidas as deliberações tratadas neste Artigo, são necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes com direito de votar.

SEÇÃO IV - DA CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS

Artigo 32 - As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias e divulgadas, em destaque, no sítio eletrônico da Cooperativa ou em repositório de acesso público irrestrito na internet.

§ 1º - As Assembleias para eleição dos membros do Conselho de Administração serão convocadas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, salvo em situações de força maior assim definidas pelo Conselho de Administração e/ou decretação de estado de emergência ou calamidade pela autoridade pública competente.

§ 2º - Nos casos de destituições que possam afetar a regularidade da administração da Cooperativa, as Assembleias serão convocadas em até 10 (dez) dias contados da data da destituição, com a eleição a realizar-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias também contados da data da destituição, conforme determina o Parágrafo Único do Artigo 39 da Lei 5.764/1971.

Artigo 33 - A convocação das Assembleias será feita pelo Presidente do Conselho de Administração ou:

I - se ocorrerem motivos divergentes, por deliberação da maioria do Conselho de Administração, competindo aos membros dessa maioria a assinatura do edital de convocação;

II - por, no mínimo, 1/5 (um quinto) do total dos associados em pleno gozo dos seus direitos sociais, após solicitação não atendida pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Conselho de Administração, no prazo de 10 (dez) dias corridos, devendo o edital de convocação ser assinado por, no mínimo, 3 (três) dos signatários do documento que deu fundamento à convocação da Assembleia;

III - nos termos do § 2º do Artigo 12 da Lei Complementar 130/2009, pelo Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência de fiscalização das cooperativas de crédito, assim como pela entidade que realizar atividades de supervisão, competindo-lhes a assinatura do edital de convocação.

Artigo 34 - Não havendo, no horário estabelecido, quórum para instalação, a Assembleia Geral poderá realizar-se em segunda e terceira convocações, no mesmo dia da primeira, com o intervalo mínimo de uma hora entre a realização por uma ou por outra convocação, desde que assim conste do respectivo edital.

Artigo 35 - O edital de convocação conterá:

I - a denominação da Cooperativa, seguida da expressão: "Convocação de Assembleia Geral Ordinária, ou Extraordinária";

II - o dia, o horário de cada convocação e a forma da realização da Assembleia;

III - o modo de acesso aos meios de comunicação disponibilizados para participação do associado, no caso de realização de Assembleia a distância ou presencial e a distância simultaneamente;

IV - os procedimentos para acesso ao sistema de votação e o período para acolhimento dos votos;

V - a sequência numérica das convocações e quórum de instalação;

VI - a pauta dos trabalhos, com as devidas especificações, de forma clara e detalhada e, caso seja incluído item sob a denominação de "Outros assuntos", "Assuntos Diversos" ou similares, estes deverão conter apenas matérias informativas ou pontuais, sem caráter deliberativo;

VII - o número de associados existentes na data da expedição, para efeito de cálculo do quórum de instalação;

VIII - o local, a data, o nome, o cargo e a assinatura do responsável ou responsáveis pela convocação, conforme o Artigo 33 deste Estatuto.

SEÇÃO V - DA INSTALAÇÃO E DA DIREÇÃO DAS ASSEMBLEIAS

Artigo 36 - O quórum mínimo para instalação da Assembleia Geral, verificado pelas assinaturas lançadas no livro de presenças, é de:

- I - 2/3 (dois terços) do total dos associados, em primeira convocação;
- II - 1/2 (metade) mais 1 (um) do total dos associados, em segunda convocação;
- III - 10 (dez) associados, em terceira convocação.

Parágrafo Único - Se não for possível a realização da Assembleia Geral por falta de quórum, será reiterada a convocação para nova data, no prazo de até 30 (trinta) dias.

Artigo 37 - Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos:

I - pelo Presidente do Conselho de Administração, se por este convocada, auxiliado pelo membro que estiver exercendo as funções de secretário do Conselho de Administração, que lavrará a ata;

II - pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, na ausência do Presidente do Conselho de Administração, se por este último convocada, auxiliado pelo membro que estiver exercendo as funções de secretário do Conselho de Administração, que lavrará a ata;

III - por associado escolhido na ocasião, que convidará outro associado para secretariar os trabalhos e lavrar a ata, se convocada nos termos do Inciso II ou do Inciso III do Artigo 33 deste Estatuto.

Artigo 38 - Durante a condução dos trabalhos, o presidente da Assembleia poderá, também, ser auxiliado pelos Diretores Executivos, por Assessores, pelo Contador da Cooperativa e pelos membros do Comitê de Auditoria.

SEÇÃO VI - DA SUSPENSÃO DAS ASSEMBLEIAS

Artigo 39 - A Assembleia Geral poderá ser suspensão, desde que:

- I - sejam determinados o local, a data e a hora de prosseguimento da reunião;
- II - conste da respectiva ata o quórum de instalação verificado tanto na abertura quanto no reinício;
- III - seja respeitada a pauta constante do edital.

Parágrafo Único - Para a continuidade da Assembleia Geral é obrigatória a publicação de novo edital de convocação, exceto se o lapso de tempo entre a suspensão e o reinício da reunião não possibilitar o cumprimento do prazo legal para esta publicação.

SEÇÃO VII - DA PRESENÇA, DO VOTO E DAS DELIBERAÇÕES DAS ASSEMBLEIAS

Artigo 40 - O associado presente à Assembleia Geral:

I - deverá assinar o livro de presenças ou ter sua presença validada por identificação eletrônica, a critério da Cooperativa;

II - terá direito a apenas 1 (um) voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes de capital, salvo os casos em que estiver impedido de votar.

§ 1º - Não é permitida a representação por mandatário.

§ 2º - A pessoa natural que seja representante de pessoa jurídica, com poderes reconhecidos pelo seu estatuto, pelo contrato social ou pelo documento de constituição de empresa individual, assim como o representante de espólio, de interditado, de incapaz para atos da vida civil ou de menor não emancipado, para participação e votação deverá ter sua presença validada por identificação eletrônica ou, a critério da Cooperativa, apresentar documento comprobatório da representatividade da pessoa jurídica, da representação do menor ou do termo de nomeação de inventariante, curador ou tutor.

Artigo 41 - Em regra, a votação será a descoberto, mas a Assembleia Geral poderá optar pelo voto secreto.

Artigo 42 - Nas votações para eleição do Conselho de Administração o sufrágio será direto e o voto secreto.

§ 1º - No caso de inscrição de chapa única, se houver associados participando da Assembleia de forma presencial, para estes poderá optar-se pela votação por aclamação, se previsto em edital.

§ 2º - No caso de inscrição de mais de uma chapa, a votação será eletrônica ou manual, por meio de cédula única na qual constarão os nomes das chapas e a relação nominal dos candidatos e respectivos cargos aos quais concorrem.

§ 3º - Adotar-se-ão os mesmos critérios de votação do caput deste Artigo e dos seus Parágrafos 1º e 2º, nas votações em candidatos individuais para suprimimento de cargos vagos.

§ 4º - No caso de empate na eleição:

I - haver-se-á por eleita a chapa cuja soma do tempo de associação dos candidatos seja maior;

II - nas eleições individuais para preenchimento de cargos vagos, haver-se-á por eleito o candidato cujo tempo de associação seja maior e, permanecendo o empate, haver-se-á por eleito o de maior idade.

Artigo 43 - As deliberações da Assembleia Geral:

I - vinculam-se a todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes;

II - deverão versar somente sobre os assuntos constantes na pauta estabelecida e divulgada no edital de convocação;

III - serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar, exceto nos assuntos de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, enumerados no Artigo 31 deste Estatuto, quando serão necessários 2/3 (dois terços) dos associados presentes com direito de votar, conforme dispõe o Parágrafo Único do Artigo 46 da Lei 5.764/1971.

IV - serão registradas em ata lavrada em livro próprio ou em folhas soltas ou em meio digital, a qual lida e aprovada será assinada, física ou eletronicamente, ao final dos trabalhos, pelo secretário e pelo presidente da Assembleia Geral.

Artigo 44 - Não poderão votar nas Assembleias, mas não ficam privados do direito de voz:

I - os ocupantes dos cargos estatutários, nas votações das matérias previstas nos Incisos I a V do Artigo 28 deste Estatuto;

II - o associado, nas decisões sobre assuntos que a ele se refiram, direta ou indiretamente, ou que nelas tenha interesse particular;

III - os representantes enviados pelo Banco Central do Brasil ou pela entidade que realizar, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, atividades de supervisão local, nas Assembleias Gerais por estes convocadas nos termos do Inciso III do Artigo 33 deste Estatuto;

IV - os associados que, nos termos deste Estatuto Social, da legislação vigente e das normas do Banco Central do Brasil, não possuam direito de voto.

TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

CAPÍTULO III - DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO I - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 45 - A Cooperativa será administrada estrategicamente por um Conselho de Administração de 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral, entre associados, pessoas naturais, que preencham os requisitos legais, normativos e estatutários, sendo 1 (um) Presidente do Conselho de Administração, 1 (um) Vice-Presidente do Conselho de Administração e 7 (sete) Conselheiros Vogais.

§ 1º - O Conselho de Administração tem atribuições estratégicas, orientadoras e supervisoras, não abrangendo funções operacionais ou executivas, as quais estão a cargo da Diretoria Executiva.

§ 2º - É vedado aos ocupantes dos cargos de Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração o acúmulo de cargo de presidente ou vice-presidente do conselho de administração ou de diretor executivo de cooperativas singulares ou de cooperativas centrais de crédito filiadas à Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. - Sicoob Confederação, ou da própria Sicoob Confederação, ou de fundos garantidores.

SUBSEÇÃO I - DO MANDATO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 46 - O mandato do Conselho de Administração é de 4 (quatro) anos, com renovação mínima de 1/3 (um terço) dos integrantes ao final de cada período.

§ 1º - Os membros do Conselho de Administração permanecerão em pleno exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos eleitos.

§ 2º - Os membros do Conselho de Administração, a contar da aprovação das suas eleições pelo Banco Central do Brasil, serão investidos em seus cargos em até 20 (vinte) dias corridos, mediante posse registrada em ata de reunião do Conselho de Administração, especialmente convocada para este fim.

§ 3º - O prazo máximo de mandatos consecutivos exercidos pelos membros do Conselho de Administração observará a regulamentação em vigor, respeitada a política interna sobre renovação de membros do Conselho.

Artigo 47 - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá ser destituído:

I - por deliberação da Assembleia Geral, a qualquer tempo;

II - por deliberação da maioria dos demais membros do Conselho de Administração, nos seguintes casos:

a) - pela perda da condição de associação;

b) - por tornar-se inelegível ou deixar de reunir as condições básicas para o exercício do cargo, nos termos do Artigo 70 e do Artigo 71 deste Estatuto;

c) - por faltar às reuniões do órgão, sem justificativa aceita pelo colegiado, por 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas no curso de um exercício social;

d) - pelo patrocínio, como parte ou como procurador, de medida judicial contra a Cooperativa ou a Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo, salvo as que visem o exercício do próprio mandato;

e) - pela renúncia ao cargo de conselheiro, aceita pela maioria dos demais membros do Conselho de Administração;

f) - por impedimentos de quaisquer naturezas, superiores a 90 (noventa) dias corridos.

Parágrafo Único - No caso de perda da sua capacidade civil declarada judicialmente, morte ou candidatura a cargos políticos eletivos ou nomeação a cargos públicos eletivos ou não, o membro do Conselho de Administração perderá o mandato independentemente de qualquer deliberação da Assembleia ou do Conselho de Administração.

Artigo 48 - Se ficarem vagos 3 (três) ou mais cargos no Conselho de Administração será convocada eleição para suprimimento.

§ 1º - A Assembleia será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do dia seguinte em que configurar a vacância do terceiro cargo.

§ 2º - Os substitutos serão eleitos para cumprir o prazo restante do mandato, permanecendo nos cargos até a posse dos novos eleitos.

Artigo 49 - Nas ausências temporárias dos ocupantes dos cargos no Conselho de Administração, de no máximo 90 (noventa) dias corridos, mediante registro em ata e comunicação ao Banco Central do Brasil:

I - o Presidente do Conselho de Administração será substituído pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, sem acúmulo de cargos ou vantagens;

II - o Vice-Presidente do Conselho de Administração será substituído por um Conselheiro Vogal escolhido por deliberação do Conselho de Administração, sem acúmulo de cargos ou vantagens.

§ 1º - Na vacância da Presidência, o Vice-Presidente assumirá a Presidência e, por deliberação da maioria absoluta do Conselho de Administração, um Vogal assumirá a Vice-Presidência, mediante registro em ata e registro no Banco Central do Brasil, sem acúmulo de cargos ou vantagens.

§ 2º - Na vacância da Presidência e da Vice-Presidência, por deliberação da maioria absoluta do Conselho de Administração, dois Vogais assumirão, respectivamente, a Presidência e a Vice-Presidência, mediante registro em ata e registro no Banco Central do Brasil, sem acúmulo de cargos ou vantagens.

SUBSEÇÃO II - DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 50 - As atividades do Conselho de Administração regem-se:

I - reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, por convocação do Presidente ou da maioria do colegiado ou, ainda, por solicitação da Diretoria Executiva;

II - delibera por maioria simples de votos, com a presença da maioria dos seus membros, cabendo ao Presidente do Conselho de Administração, além do seu próprio voto, o voto de desempate, salvo nos casos em que este Estatuto exigir maioria absoluta de votos.

§ 1º - As deliberações do Conselho de Administração serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio ou em folhas soltas ou em meio digital, aprovadas e assinadas pelos membros presentes.

§ 2º - Na primeira reunião que ocorrer, a maioria do Conselho de Administração escolherá um membro para secretariar as reuniões e lavrar as atas.

SUBSEÇÃO III - DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 51 - Compete ao Conselho de Administração, nos limites legais e deste Estatuto, atendidas as decisões da Assembleia Geral:

I - quanto à gestão corporativa:

a) - exercer a administração estratégica da Cooperativa, avaliando alterações no objeto social, nas áreas de ação e admissão, na base de associados, nas oportunidades de fusões e incorporações e outros reposicionamentos estratégicos;

b) - aprovar o planejamento estratégico, o plano de contingência de liquidez, o plano de contingência de capital, o plano de capital e outros planos instituídos pelos órgãos reguladores, que sejam de sua competência a deliberação;

c) - zelar pela proteção do capital e investimentos dos associados e dos demais investidores;

d) - zelar pela proteção da integridade patrimonial e financeira da Cooperativa;

e) - eleger, nomear, destituir, substituir ou reconduzir Diretores Executivos, membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e de outros comitês e o Ouvidor;

f) - deliberar sobre os honorários dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e de outros comitês, limitada à dotação global aprovada pela Assembleia Geral e conforme as políticas para remuneração de administradores e membros de comitês;

g) - monitorar e avaliar o desempenho da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e da Ouvidoria;

h) - acompanhar mensalmente os resultados da Cooperativa e os relatórios de riscos;

i) - definir e analisar os relatórios típicos da gestão corporativa;

j) - deliberar sobre os relatórios de auditoria e do Comitê de Auditoria;

k) - deliberar sobre as participações societárias, desfiliações, subscrições e integralizações iniciais de capital, subscrições e integralizações livres de capital e de chamadas de capital, nos termos do Artigo 79 deste Estatuto;

l) - dirigir a área de Auditoria Interna;

m) - deliberar sobre a admissão, demissão, nomeação, promoção, designação, exoneração e transferência de ocupantes de cargos ou funções segregadas por Resoluções do Conselho Monetário Nacional, por normas do Banco Central do Brasil ou segregadas por deliberação do Conselho de Administração;

n) - acompanhar e determinar providências para saneamento dos apontamentos realizados pelas áreas de auditoria interna e de controles internos e *compliance*;

II - *quanto ao quadro social e à organização administrativa:*

a) - deliberar sobre a *exclusão, eliminação e readmissão* de associados;

b) - aprovar o Regimento Interno, composto pela Organização Administrativa, Organograma Geral e Alçadas;

c) - aprovar os Regulamentos do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, das Eleições em Assembleias, do Capital Social, da Ouvidoria, do Associado, do Comitê de Auditoria, do Programa de Restituição de Capital Viva Bem Plus, do Canal de Conduta Ética, do Programa de Formação em Governança, Cultura e Estratégia e de outros regulamentos que venham a ser instituídos pelos órgãos reguladores, ou pelo próprio Conselho, que sejam de sua competência a deliberação;

d) - aprovar as políticas administrativas, operacionais e de gestão de continuidade de negócios;

e) - deliberar sobre a constituição de outros comitês para análises ou condução de assuntos específicos, inclusive o Comitê de Riscos, nos termos da legislação e normatização vigentes;

III - *quanto aos fundos e reservas:*

a) - aprovar proposta sobre aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES;

b) - aprovar e submeter à decisão da Assembleia Geral proposta de criação de outros fundos e reservas;

IV - *quanto aos atos de gestão:*

a) - autorizar a aquisição de imóveis para uso próprio da sociedade;

b) - deliberar sobre a alienação de imóveis de uso próprio da sociedade, até o valor de 1% (um por cento) do Patrimônio Líquido, em cada imóvel, na data da aprovação da proposta, e a alienação de imóveis não-de-uso próprio da sociedade, de qualquer valor;

c) - deliberar sobre a contratação de auditoria independente;

d) - deliberar sobre a concessão de cartas de fianças, exclusivamente a associados, mediante análise técnica de concessão de crédito, análise das informações cadastrais do afiançado, exigência e constituição de contragarantias suficientes e adequadas;

V - *quanto aos casos omissos:*

a) - estabelecer regras para os casos omissos deste Estatuto, observada a legislação em vigor, até posterior deliberação da Assembleia Geral.

Parágrafo Único - O Conselho de Administração poderá delegar à Diretoria Executiva a alienação de imóveis não-de-uso próprio da sociedade, conforme condições estabelecidas em normativo interno.

Artigo 52 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

I - convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;

II - conduzir os processos de seleção, eleição, nomeação, destituição, recondução e definição da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e de outros comitês;

III - convocar e dirigir os trabalhos das Assembleias Gerais;

IV - acolher os relatórios de auditoria independente e do Comitê de Auditoria para deliberações e apresentação ao Conselho de Administração.

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho de Administração poderá, mediante autorização do próprio Conselho, com o respectivo registro em ata, delegar competências ao Vice-Presidente ou a membro vogal do Conselho de Administração.

Artigo 53 - Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Administração:

I - substituir o Presidente do Conselho de Administração e exercer as competências e atribuições deste, na forma prevista neste Estatuto Social, quando substituí-lo;

II - exercer as competências que lhe forem delegadas na forma do Parágrafo Único do Artigo 52 deste Estatuto.

SEÇÃO II - DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 54 - A Diretoria Executiva, órgão subordinado ao Conselho de Administração, será composta, no mínimo, por 5 (cinco) e até o máximo de 6 (seis) Diretores Executivos, com os seguintes cargos:

I - Diretor-Presidente Executivo;

II - Diretor de Negócios;

III - Diretor Financeiro;

IV - Diretor Administrativo;

V - Diretor de Governança, Riscos e *Compliance*.

§ 1º - A redução de cargo ou a criação do cargo restante, observada a necessidade organizacional, será deliberada por maioria absoluta do Conselho de Administração, inclusive quanto à nomenclatura do novo cargo.

§ 2º - A Diretoria Executiva será eleita pelo Conselho de Administração, por maioria absoluta de votos, em reunião especialmente convocada para este fim, entre pessoas naturais, associadas ou não, para um mandato de 2 (dois) anos, podendo seus membros serem reeleitos.

§ 3º - É vedado o acúmulo da função com cargos de membros do Conselho de Administração da própria Cooperativa, com cargos de presidente ou vice-presidente do conselho de administração ou de diretor executivo de cooperativas singulares ou de cooperativas centrais de crédito filiadas ao Sicoob Confederação, ou da própria Sicoob Confederação, ou de fundos garantidores.

§ 4º - O Conselho de Administração dará posse à Diretoria Executiva em no máximo 20 (vinte) dias corridos após a aprovação do Banco Central do Brasil, mediante registro em ata de reunião especialmente convocada para este fim e registro naquela instituição.

§ 5º - Aplicam-se às eleições dos Diretores Executivos as mesmas disposições estabelecidas no Artigo 70 e nos Incisos I a VII do Artigo 71 deste Estatuto, se associados, e nos Incisos I a V, se não associados, devendo, ainda, apresentar:

I - os documentos, declarações ou certidões relacionadas nos Incisos I a IV do Artigo 72 deste Estatuto;

II - os documentos para elaboração ou atualização das respectivas informações cadastrais.

§ 6º - O mandato da Diretoria Executiva, quando coincidir com o último ano do mandato do Conselho de Administração, encerrar-se-á, concomitantemente, com o término do mandato deste, permanecendo os Diretores Executivos em pleno exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos eleitos, exceto nos casos de destituição, a qualquer tempo, ou pedido de desligamento imediato.

§ 7º - Qualquer membro da Diretoria Executiva poderá ser destituído, substituído ou reconduzido por deliberação da maioria absoluta do Conselho de Administração, em reunião especificamente convocada para este fim.

Artigo 55 - Nas ausências ou impedimentos de qualquer membro da Diretoria Executiva, de até 90 (noventa) dias, o Conselho de Administração deliberará sobre a substituição, admitindo-se o acúmulo de cargos, mas não suas vantagens.

Artigo 56 - No caso de desligamento de qualquer um dos membros da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data da ocorrência, em reunião especialmente convocada para este fim e por maioria absoluta de votos, elegerá o substituto para cumprir o período restante do mandato, observadas as condições de elegibilidade e autorização, deliberando, também, pelo acúmulo de cargos, mas não de vantagens, até a posse do substituto.

SEÇÃO III - DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS DIRETORES EXECUTIVOS

Artigo 57 - Compete à Diretoria Executiva dirigir as atividades organizacionais, tomar todas as decisões necessárias relacionadas com o objeto social e com as operações da Cooperativa.

Artigo 58 - Compete ao Diretor-Presidente Executivo:

I - prestar todas as informações ao Conselho de Administração sobre o desempenho da Diretoria Executiva, situação financeira, operações, resultados, patrimônio e desempenho da Cooperativa na forma de relatórios regulares ou que sejam solicitados;

II - dirigir os trabalhos da Diretoria Executiva para atingir os objetivos da Cooperativa, monitorando os resultados;

III - monitorar o estado econômico-financeiro da Cooperativa;

IV - convocar e dirigir as reuniões da Diretoria Executiva;

V - coordenar a elaboração do planejamento estratégico, aderente às orientações gerais e estratégicas fixadas pelo Conselho de Administração, a quem caberá a aprovação;

VI - propor adequações ou ajustes na estrutura organizacional, para aprovação do Conselho de Administração;

VII - dirigir os trabalhos de elaboração dos relatórios de prestação de contas, ao término do exercício social, para apresentação ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral, acompanhado do balanço anual, do demonstrativo das sobras líquidas ou perdas apuradas e do Relatório Anual do Comitê de Auditoria;

VIII - dirigir os trabalhos de atendimento dos pareceres e recomendações das auditorias e do Comitê de Auditoria;

IX - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas no Estatuto Social, nos Regulamentos internos, no Regimento Interno e demais normas internas.

Artigo 59 - Para consecução do objeto social, compete aos Diretores Executivos dirigir as áreas organizacionais, em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, conforme o organograma geral, a organização e distribuição do trabalho, aprovados pelo Conselho de Administração, exercendo, também, as competências definidas no Estatuto Social, nos Regulamentos, no Regimento Interno e demais normas internas.

SEÇÃO IV - DA REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA DA COOPERATIVA

Artigo 60 - A representação ativa ou passiva da Cooperativa, em juízo ou fora dele, exceto perante a Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo - Sicoob São Paulo, é de competência do Diretor-Presidente Executivo, podendo dois Diretores Executivos em conjunto:

I - contratar operações de financiamento ou refinanciamento com o Banco Central do Brasil e demais instituições financeiras oficiais ou privadas, destinadas ao financiamento do crédito rural e outros financiamentos, assinando propostas, orçamentos, contratos de abertura de crédito, cédulas de crédito rural ou bancário, menções adicionais, aditivos de retificação e ratificação de cédulas ou contratos e substituição de garantias;

II - endossar títulos ou cédulas de crédito, assinar aditivos cedulares nos quais a Cooperativa compareça como credora, assinar contratos de cessão de crédito, emitir notas promissórias, emitir, aceitar ou endossar letras de câmbio, assinar recibos, ordens e quitações, remir garantias, abrir, movimentar e encerrar contas correntes em instituições bancárias;

III - assinar os instrumentos públicos, contratos particulares e demais documentos de formalização das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração nos termos das Alíneas "a", "b", "c" e "d" do Inciso IV do Artigo 51 deste Estatuto;

IV - assinar balanços e balancetes, com o Contador;

V - outorgar procurações "ad judicium et extra", procurações para o exercício de finalidades específicas ou para outros fins e procurações a empregados para representarem a Cooperativa nos atos administrativos e operacionais para o célere desenvolvimento das suas atividades diárias, inclusive para os atos previstos nos Incisos II e III deste Artigo.

§ 1º - O mandato outorgado pelos Diretores Executivos a empregados da Cooperativa não poderá ter prazo de validade superior ao da gestão dos outorgantes e não poderá ser substabelecido, salvo mandato "ad judicium".

§ 2º - Nas reuniões e Assembleias Gerais da Sicoob São Paulo, do Banco Sicoob, do Sistema OCB - Organização das Cooperativas do Brasil e de outras entidades de representação do cooperativismo, com direito a voto, a representação é de competência do Presidente do Conselho de Administração, observando-se o disposto no Estatuto Social daquela instituição, podendo, com o Vice-Presidente do Conselho de Administração, para atos administrativos e operacionais, delegar poderes a Diretores Executivos ou empregados ocupantes de cargos organizacionais.

TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

CAPÍTULO IV - DO COMITÊ DE AUDITORIA

Artigo 61 - O Comitê de Auditoria, nomeado pelo Conselho de Administração, nos termos das Resoluções do Conselho Monetário Nacional e das normas do Banco Central do Brasil, é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros, sendo que, pelo menos um dos membros deverá possuir comprovados conhecimentos na área de contabilidade que o qualifiquem para a função.

Artigo 62 - O Comitê de Auditoria, órgão estatutário de caráter permanente, tem por objetivo assessorar o Conselho de Administração em suas atribuições relacionadas ao acompanhamento das práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras da sociedade, no cumprimento da aplicação das normas e legislações pertinentes ao negócio, monitorar os investimentos e participações societárias e na indicação e avaliação da efetividade da auditoria independente e auditoria interna.

Artigo 63 - O Comitê reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração.

Artigo 64 - Aplicam-se às nomeações dos membros do Comitê de Auditoria as mesmas disposições estabelecidas no Artigo 70 e nos Incisos I a VII do Artigo 71 deste Estatuto, se associados, e nos Incisos I a V, se não associados, devendo, ainda, apresentar as declarações previstas nos Incisos I a IV do Artigo 72.

Artigo 65 - Qualquer membro do Comitê de Auditoria poderá ser destituído, a qualquer tempo, por deliberação do Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para este fim, aplicando-se, no que couber, os mesmos preceitos do Artigo 47 deste Estatuto.

Artigo 66 - No caso de vacância de qualquer cargo de membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração nomeará substituto.

TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

CAPÍTULO V - DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO

Artigo 67 - O Comitê de Remuneração, órgão estatutário de caráter permanente, será composto por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um deles não administrador, que preencham as condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo.

§ 1º - Os membros do Comitê serão nomeados pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução até o limite de 10 (dez) anos, nos termos da regulamentação em vigor.

§ 2º - Cumprido o prazo máximo de permanência previsto no § 1º deste Artigo, o integrante do comitê de remuneração somente pode voltar a compor o órgão após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final do seu mandato anterior.

§ 3º - Para a designação dos membros, o Conselho de Administração deverá considerar as qualificações e a experiência necessárias ao exercício de julgamento competente e independente sobre a política de remuneração de administradores e de membros de comitês, inclusive sobre as repercussões dessa política na gestão de riscos.

§ 4º - Para a nomeação dos membros serão observadas as disposições aplicáveis estabelecidas nos Artigos 70 e 71 deste Estatuto.

§ 5º - Qualquer membro do Comitê de Remuneração poderá ser destituído, a qualquer tempo, por deliberação do Conselho de Administração, aplicando-se, no que couber, os mesmos preceitos do Artigo 48 deste Estatuto.

§ 6º - A remuneração dos membros do Comitê será fixada pelo Conselho de Administração, observada a política para remuneração de administradores e de membros de comitês.

Artigo 68 - Compete ao Comitê de Remuneração:

I - propor ao Conselho de Administração:

a) - a política de remuneração de administradores e de membros de comitês, dispondo sobre a remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;

b) - a dotação global de remuneração dos administradores a ser submetida à Assembleia Geral, na forma da legislação vigente;

II - supervisionar a implementação e a operacionalização da política de remuneração de administradores e de membros de comitês;

III - revisar, anualmente, a política de remuneração de administradores e de membros de comitês, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento;

IV - avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores e de membros de comitês;

V - analisar a política de remuneração de administradores e de membros de comitês em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a outras cooperativas de crédito, propondo os ajustes necessários;

VI - zelar para que a política de remuneração de administradores e de membros de comitês esteja permanentemente compatível com as políticas de gestão de riscos, com o planejamento estratégico e a situação financeira atual e esperada da Cooperativa e com o disposto na regulamentação aplicável;

VII - elaborar, anualmente, o relatório do Comitê de Remuneração, nos termos da regulamentação em vigor.

TÍTULO VI - DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO I - DO PROCESSO ELEITORAL

Artigo 69 - O processo eleitoral seguirá ao disposto em regulamentos próprios e a votação será conduzida conforme o Artigo 41 e o Artigo 42 e seus parágrafos, deste Estatuto.

Artigo 70 - Constituem condições básicas, legais e regulamentares para o exercício de cargos dos órgãos estatutários da Cooperativa, além de outras exigidas pela legislação e pela regulamentação em vigor:

I - ter reputação ilibada;

II - ser residente no país;

III - possuir capacitação técnica compatível com as funções a serem exercidas no curso do mandato;

IV - não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fê pública, contra a propriedade ou contra o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

V - não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, companhias abertas ou entidades sujeitas à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários;

VI - não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por pendências relativas a protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;

VII - não estar declarado falido ou insolvente;

VIII - não ter controlado ou administrado, nos 2 (dois) anos que antecedem a eleição ou nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial;

IX - não participar da administração de outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto:

a) - cooperativas singulares e cooperativas centrais de crédito filiadas ao Sicoob Confederação e o próprio Sicoob Confederação, observado o § 2º do Artigo 45 e o § 3º do Artigo 54 deste Estatuto;

b) - outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil controladas, direta ou indiretamente, pelas cooperativas singulares ou pelas cooperativas centrais de crédito filiadas ao Sicoob Confederação ou pelo próprio Sicoob Confederação.

X - não deter 5% (cinco por cento) ou mais do capital de outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto cooperativas de crédito;

XI - não participar do capital de sociedades de fomento mercantil.

Artigo 71 - Somente pode ser eleito para cargo do Conselho de Administração, o associado, matriculado como pessoa natural, que atenda aos requisitos do Artigo 70 deste Estatuto, às normas do Banco Central do Brasil e, ainda:

I - não esteja inadimplente com suas obrigações financeiras para com a Cooperativa em prazo superior a 30 (trinta) dias;

II - não tenha sido condenado em processo cível, quando em confronto com a Cooperativa ou por ela executado para cumprimento de suas obrigações;

III - não tenha exercido cargo público eletivo nos últimos 3 (três) anos e nem concorrido a cargo público eletivo nos últimos 120 (cento e vinte) dias;

IV - não possua qualquer um dos seguintes parentescos com o Ouvidor ou com membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Riscos, do Comitê de Remuneração ou da Diretoria Executiva:

- a) - parentes civis: cônjuge, companheira, companheiro;
- b) - parentes por consanguinidade em linha reta (1º grau): pai, mãe, filho ou filha;
- c) - parentes por consanguinidade em linha colateral (2º grau): irmão ou irmã;
- d) - parentes por consanguinidade até 2º grau em linha reta: avô, avó, neto ou neta;
- e) - parentes por afinidade: madrasta, padrasto, sogro, sogra, genro, nora, enteado, enteada, cunhado ou cunhada;

V - não mantenha vínculo empregatício ou societário com pessoa jurídica da qual, um dos Conselheiros de Administração ou Diretor Executivo da Cooperativa seja administrador ou controlador;

VI - não esteja com processo de eliminação ou exclusão proposto perante o Conselho de Administração;

VII - tenha operado regularmente com a Cooperativa nos últimos 36 (trinta e seis) meses;

VIII - tenha participado ou participe do Programa de Formação em Governança, Cultura e Estratégia.

Artigo 72 - O candidato, individualmente, para fins de registro da chapa concorrente ao Conselho de Administração, ou na candidatura individual para preenchimento de cargo vago, deverá apresentar os seguintes documentos:

- I - declaração de bens;
- II - declaração de elegibilidade;
- III - declarações relacionadas com os Artigos 70 e 71 deste Estatuto;
- IV - comprovante, fornecido pela Cooperativa, que ateste sua regularidade cadastral, associativa e operacional, inclusive se associado de outras cooperativas do sistema Sicoob;
- V - declaração, fornecida pela Cooperativa, que ateste a participação no Programa de Formação em Governança, Cultura e Estratégia, conforme previsto no Inciso VIII do Artigo 71.

Artigo 73 - As inscrições aos processos eleitorais serão registradas no Livro de Registros de Inscrições Eleitorais e deverão ser feitas na sede da Cooperativa, em dias úteis, no horário comercial, no período compreendido:

- I - entre a data da publicação do edital de convocação e até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a Assembleia Geral, se chapa concorrente ao Conselho de Administração;

II - entre a data da publicação do edital de convocação e até 2 (dois) dias antes da data marcada para a Assembleia Geral, se inscrição individual para preenchimento de cargo vago no Conselho de Administração.

Artigo 74 - Não é permitido ao candidato registrar-se em mais do que uma chapa.

Artigo 75 - O Conselho de Administração poderá estabelecer, no Regulamento das Eleições em Assembleias previsto na Alínea "c", do Inciso II, do Artigo 51 deste Estatuto, procedimentos mais detalhados para as inscrições de chapas e para a realização das eleições.

TÍTULO VI - DAS ELEIÇÕES

CAPÍTULO II - DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DAS INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS

Artigo 76 - Os candidatos deverão integrar chapa completa.

Artigo 77 - As chapas concorrentes deverão apresentar:

I - as respectivas denominações das chapas;

II - relação nominal dos associados candidatos, com os respectivos cargos aos quais concorrem e respectivos números de matrículas constantes das Fichas de Matrículas na Cooperativa;

III - autorização, por escrito, de cada candidato para a sua inscrição, acompanhada das declarações e documentos individuais previstos nos Artigos 70 e 71 e nos Incisos I a V do Artigo 72 deste Estatuto.

Artigo 78 - Formalizado o registro da chapa, não será admitida a substituição de candidato.

Artigo 79 - No caso de incapacidade civil, morte ou invalidez de candidato inscrito, comprovada até o momento da instalação da Assembleia Geral, e nos casos de não autorização pelo Banco Central do Brasil, será realizada eleição para preenchimento da vaga, na próxima Assembleia Geral que ocorrer.

Parágrafo Único - Se a quantidade de vagas for igual ou superior a 3 (três) ou se puder comprometer a regularidade da administração da Cooperativa, será convocada Assembleia em até 30 (trinta) dias corridos contados do dia seguinte ao da realização da Assembleia, ou da publicação da não autorização, para eleição e suprimento dos cargos vagos.

Artigo 80 - As candidaturas para preenchimento de cargos vagos no Conselho de Administração serão individuais, observadas as condições previstas nos Artigos 70, 71 e 72 deste Estatuto.

TÍTULO VII - DA OUVIDORIA

Artigo 81 - A Cooperativa manterá um serviço de ouvidoria, composta de 1 (um) Ouvidor, com reconhecidos conhecimentos operacionais da Cooperativa, dentre seus empregados de carreira, designado e destituído pelo Conselho de Administração, com mandato de 24 (vinte e quatro) meses, podendo, a qualquer tempo, a destituição ocorrer por desempenho insuficiente ou inadequado ou, a critério da Cooperativa, por reorganização do quadro de empregados.

§ 1º - A Ouvidoria, de funcionamento permanente, terá a atribuição de assegurar a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos dos associados, clientes e usuários e de atuar como canal de comunicação entre esses e a Cooperativa, inclusive na mediação de conflitos.

§ 2º - Sem prejuízo do disposto no Regimento Interno e no Regulamento da Ouvidoria, aprovados pelo Conselho de Administração nos termos das Alíneas "b" e "c", do Inciso II, do Artigo 51 deste Estatuto, gerando as informações na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, a Ouvidoria terá as seguintes atribuições:

I - receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos associados, clientes e usuários de produtos e serviços da Cooperativa, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pelos postos de atendimento e quaisquer outros pontos de atendimento;

II - prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas;

III - informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode ultrapassar o prazo estabelecido em normativo do Conselho Monetário Nacional;

IV - encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo previsto e informado;

V - propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas;

VI - elaborar e encaminhar à auditoria interna e ao Conselho de Administração, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo as proposições de que trata o Inciso V.

Artigo 82 - Serão dadas à Ouvidoria as condições adequadas para o seu funcionamento, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

Parágrafo Único - Os serviços de ouvidoria serão subordinados ao Diretor-Presidente Executivo, ficando assegurado ao Ouvidor amplo acesso às informações para a elaboração das respostas adequadas às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício das suas atividades.

TÍTULO VIII - DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Artigo 83 - A Cooperativa somente poderá participar do capital de:

I - cooperativas centrais de crédito;

II - instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil controladas por cooperativas de crédito, observada a regulamentação específica;

III - cooperativas ou sociedades controladas por cooperativas singulares de crédito, cooperativas centrais de crédito ou por confederações que atuem majoritariamente na prestação de serviços e fornecimento de bens a instituições do setor cooperativista de crédito, desde que necessários ao seu funcionamento ou complementares aos serviços e produtos oferecidos aos associados;

IV - entidades de representação institucional, de cooperação técnica ou de fins educacionais.

TÍTULO IX - DO BALANÇO, DAS SOBRAS, DAS PERDAS E DOS FUNDOS SOCIAIS

CAPÍTULO I - DO BALANÇO E DO RESULTADO

Artigo 84 - O balanço e o demonstrativo de sobras e perdas serão levantados semestralmente, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, devendo também ser levantado, mensalmente, balancete de verificação.

TÍTULO IX - DO BALANÇO, DAS SOBRAS, DAS PERDAS E DOS FUNDOS SOCIAIS

CAPÍTULO II - DOS FUNDOS

Artigo 85 - Das sobras apuradas no exercício serão deduzidos:

I - para os fundos obrigatórios:

a) - 45% (quarenta e cinco por cento) para o Fundo de Reserva, destinando-se também em favor deste fundo, por deliberação da Assembleia Geral, o valor total ou parcial correspondente às quotas-partes de capital compensadas e restituídas no exercício;

b) - 7% (sete por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), revertendo-se também em favor deste fundo eventuais resultados positivos decorrentes de atos não cooperativos;

II - 1% (um por cento), pelo menos, para o Fundo de Investimento Social (FIS).

Artigo 86 - As sobras líquidas, feitas as deduções previstas no Artigo anterior, serão destinadas de acordo com deliberação da Assembleia Geral:

I - ao rateio entre os associados, proporcionalmente às operações realizadas com a Cooperativa, segundo fórmula de cálculo estabelecida pela Assembleia Geral;

II - à constituição de outros fundos e reservas;

III - à manutenção na conta "Sobras / Perdas Acumuladas".

Artigo 87 - O Fundo de Reserva destina-se:

I - a atender ao desenvolvimento das atividades da Cooperativa;

II - a cobrir perdas do exercício.

Artigo 88 - Se os recursos do Fundo de Reserva forem insuficientes para cobrir as perdas verificadas no exercício, serão elas cobertas mediante rateio entre os associados na proporção deliberada pela Assembleia ou mediante compensação das sobras dos exercícios seguintes, desde que, no caso de compensação, a Cooperativa:

I - mantenha-se ajustada aos limites de patrimônio exigíveis, na forma da regulamentação vigente;

II - conserve o controle da parcela correspondente a cada associado no saldo das perdas retidas, evitando que os novos associados suportem perdas de exercícios em que não eram inscritos na sociedade.

Artigo 89 - O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) destina-se à prestação de assistência aos associados e seus familiares, aos empregados e à comunidade situada na área de ação da Cooperativa, e sua utilização será deliberada pelo Conselho de Administração, podendo ser firmados convênios com entidades públicas ou privadas para esta finalidade.

Artigo 90 - O Fundo de Investimento Social (FIS) destina-se a promover ações de natureza social, educacional e cultural, bem como ações relativas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, cujos recursos serão utilizados observando o respectivo regulamento.

Parágrafo Único - A Cooperativa, atendidas às disposições legais e regulamentares pertinentes, poderá constituir e/ou participar de pessoa jurídica sem fins lucrativos, para consecução das ações previstas neste Artigo.

Artigo 91 - O Fundo de Reserva e o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) serão liquidados na forma da lei, pela qual são indivisíveis entre os associados e os respectivos saldos recolhidos à União no caso de dissolução ou liquidação da sociedade.

Artigo 92 - O Fundo de Investimento Social (FIS) será liquidado de acordo com deliberação da Assembleia Geral.

TÍTULO X - DO SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL (SICOOB), DO SISTEMA REGIONAL E DO SICOOB CONFEDERAÇÃO

Artigo 93 - O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) é integrado:

I - pela Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. - Sicoob Confederação;

II - pelas cooperativas centrais filiadas ao Sicoob Confederação (Sistema Regional);

III - pelas cooperativas singulares filiadas às respectivas cooperativas centrais;

IV - pelo Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob e demais empresas e entidades vinculadas ao Sicoob.

§ 1º - O Sicoob se caracteriza como conjunto, por via de seus princípios, diretrizes, planos, programas e normas, aplicáveis às cooperativas, resguardada a autonomia jurídica dessas entidades, de acordo com a legislação aplicável a cada integrante.

§ 2º - A Marca Sicoob é de propriedade do Sicoob Confederação e o seu uso observará regulamentação própria.

§ 3º - A integração ao Sicoob não implica responsabilidade solidária entre a Credicitrus e as demais cooperativas e entidades que integram o sistema.

§ 4º - Nos termos da legislação em vigor, a contratação, pela Cooperativa, de serviços do Banco Sicoob e de entidades a ele filiadas, coligadas ou controladas não forma vínculo empregatício de seus empregados com as referidas instituições, nem lhes altera a condição profissional.

Artigo 94 - A Cooperativa, juntamente com a Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo e as demais singulares filiadas a essa Central, integram o Sistema Sicoob São Paulo.

Artigo 95 - Para participar do processo de centralização financeira, a Cooperativa deverá estruturar-se segundo orientações emanadas da Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo.

Artigo 96 - A associação da Cooperativa à Sicoob São Paulo implica:

I - na aceitação e no cumprimento das decisões, das diretrizes, das regulamentações e dos procedimentos instituídos para o Sicoob e para o Sistema Regional, por meio do Estatuto Social da cooperativa central, à qual a *Cooperativa* é filiada, e demais normativos;

II - o acesso, pela Sicoob São Paulo ou pelo Sicoob Confederação, a todos os dados contábeis, econômicos, financeiros e afins, bem como a todos os livros sociais, legais e fiscais, além de relatórios complementares e de registros de movimentação financeira de qualquer natureza;

III - na assistência, em caráter temporário, mediante administração em regime de cogestão, quando adotado, pela Sicoob São Paulo ou pelo Sicoob Confederação, formalizado por meio de instrumento próprio, para sanar irregularidades ou em caso de risco para a solidez da própria *Cooperativa*, do Sistema Regional e do Sicoob, nos termos do Artigo 16-A da Lei Complementar 130/2009;

IV - na aceitação da prerrogativa da Sicoob São Paulo representá-la nos relacionamentos mantidos com o Banco Central do Brasil, o Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob, o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito - FGCoop, o Sicoob Confederação ou com quaisquer outras instituições públicas e privadas quando relacionadas às atividades da Cooperativa Central.

TÍTULO XI - DA DISSOLUÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO

Artigo 97 - A Cooperativa se dissolverá nos casos a seguir especificados, oportunidade em que serão nomeados um liquidante e um Conselho Fiscal de 3 (três) membros para proceder sua liquidação:

I - quando assim o deliberar a Assembleia Geral e caso um mínimo de 20 (vinte) associados não se dispuserem a assegurar a sua continuidade;

II - devido à alteração da sua forma jurídica;

III - pela redução do número mínimo de associados ou do capital social mínimo, se até a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não forem restabelecidos;

IV - pelo cancelamento da autorização para funcionar;

V - pela paralisação das suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias corridos.

§ 1º - O processo de liquidação só poderá ser iniciado após a anuência do Banco Central do Brasil.

§ 2º - Em todos os atos e operações, o liquidante deverá usar a denominação da Cooperativa seguida da expressão: "Em liquidação".

§ 3º - A dissolução da sociedade importará no cancelamento da autorização para funcionar e do registro.

§ 4º - A Assembleia Geral poderá destituir o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, a qualquer tempo, nomeando os seus substitutos.

§ 5º - O liquidante terá todos os poderes normais de administração, podendo praticar atos e operações necessários à realização do ativo e pagamento do passivo.

TÍTULO XII - DAS RESPONSABILIDADES DE GESTÃO

Artigo 98 - Os membros do Conselho de Administração, os membros da Diretoria Executiva e os membros do Comitê de Auditoria, bem como o liquidante, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal.

Artigo 99 - Os membros do Conselho de Administração e os membros da Diretoria Executiva respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pela Cooperativa durante a sua gestão, até que se cumpram.

Parágrafo Único - Havendo prejuízos, a responsabilidade solidária se circunscreverá ao respectivo montante.

Artigo 100 - Sem prejuízo da ação que couber ao associado, a Cooperativa, por seus Diretores Executivos com mandato em vigor ou representada por associado escolhido em Assembleia Geral, terá direito de ação contra Conselheiros de Administração ou Diretores Executivos que a tenham prejudicado, para promover suas responsabilidades.